

刑法
No278

共通問題 H26-2

(配点：3)

月 日

月 日

窃盗罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討し、正しいものを2個選びなさい。

1. 宿泊客が、旅館の貸与した浴衣を自分のものにしようと考え、これを着用したまま、玄関にいた支配人に「ちょっと向かいのポストまで手紙を出してくる。」と告げ、支配人に「いつてらっしゃいませ。」と言われて旅館を立ち去った行為には、窃盗罪は成立しない。
2. 送金銀行の手違いで、自己名義の預金口座に誤って入金されたことを知った者が、これを自分のものにしようと考え、同口座のキャッシュカードを用いて現金自動預払機から全額を引き出した行為には、窃盗罪は成立しない。
3. 民家で火災が発生し、消火活動に参加した者が、一人暮らしだった住人の焼死体に付いていた金のネックレスを発見して自分のものにしようと考え、これを取り外して持ち去った行為には、窃盗罪は成立しない。
4. 施錠された友人所有のキャリーバッグを同人から預かり保管していた者が、在中する衣類を自分のものにしようと考え、友人に無断でキャリーバッグの施錠を解き、同衣類を取り出した行為には、窃盗罪は成立しない。
5. パチスロ機を誤作動させてメダルを窃取することを共謀した者が、実行者の犯行を隠ぺいするため、実行者の隣で通常の遊戯方法によりメダルを取得した場合、そのメダルを被害品とする窃盗罪は成立しない。

No278

共通H26-2

窃盗罪の成否

正解

3、5（順不同）

正答率

69%

1 誤っている

最決昭31.1.19。判例は、本記述と同様の事案において、窃盗罪の成立を認めている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、詐欺的行為が用いられても、それが相手の処分行為を導くようなものでなければ詐欺罪を構成せず、窃盗罪になるということを挙げている。

2 誤っている

東京高判平6.9.12。裁判例は、本記述と同様の事案において、窃盗罪の成立を認めている。その理由として、裁判例は、預金口座の名義人と銀行との関係は、正当な払戻し権限がある場合であっても、債権債務関係が成立しているだけであって、銀行の現金支払機内の現金については銀行の管理ないし占有に属するものであるということを挙げている。

3 正しい

大判大13.3.28。判例は、本記述に類似する焼死者から現金を奪った事案において、窃盗罪ではなく、占有離脱物横領罪の成立を認めている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、人が死ねば、財物に事実上の支配を及ぼし得なくなるということを挙げている。

4 誤っている

最決昭32.4.25。判例は、縄掛け梱包した行李を預かった者が中の衣類を取り出したという本記述に類似の事案において、窃盗罪の成立を認めている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、委託された包装物（封緘物）の占有者が委託者が受託者かという点について、包装物全体には受託者が占有を有するが、内容物は委託者が占有を有しているということを挙げている。

5 正しい

最決平21.6.29（百選Ⅱ30事件）。判例は、本記述と同様の事案において、当該メダルを被害品とする窃盗罪の成立を否定している。その理由として、判例は、「被害店舗が容認している通常の遊戯方法により取得したものである」ということを挙げている。